



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



IHC
RUMAH SAKIT PERTAMINA
ROYAL BIRINGKANAYA

SURAT PERJANJIAN

antara

**PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ
RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA MAKASSAR**

dengan

KELURAHAN SUDIANG RAYA

tentang

JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS

Nomor : 279 /U00000/2022-S0

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh dua (01-03-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01. Th. 98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr.Muhammmad Ahsan** selaku **Direktur Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makasar** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No. Kpts- 1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. KELURAHAN SUDIANG RAYA

Pemerintahan Kelurahan Sudiang Raya yang berkedudukan di Jl di **Jl. Manuruki No. 41 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar** dalam hal ini diwakili oleh **Andi Dudi Pamadeng, SE., MM** selaku **Lurah**, yang kewenangannya bertindak untuk dan atas nama **KELURAHAN SUDIANG RAYA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Perjanjian PERTAMEDIKA/2022

Halaman 1 dari 12

Paraf PIHAK I.....

Paraf PIHAK II



Dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA kepada **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL -2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan tersebut di atas dalam pasal-1 dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Rencana kerja dan syarat-syarat (PKS) pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA Tanggal 2 Maret 2022.
 - b. Surat penawaran harga KELURAHAN SUDIANG RAYA Nomor : 005/13/SR/III/2022 tanggal 1 Maret 2022
 - c. Berita Acara Negosiasi Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya Pada Tanggal 1 Maret 2021
 - d. Surat penunjukan pemenang pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA tanggal 1 Maret 2022.
2. Semua ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan administrasi dan teknik yang tercantum dalam.
 - a. Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1/1997.
 - b. Undang-Undang Kecelakaan Kerja No.2/1951.
 - c. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

PASAL - 3

MACAM DAN JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA yang dimaksud dalam pasal-1 diatas pangangkutan sampah



setiap hari dari Tempat Pungutan Sampah TPS di Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pasal – 4

ALAT-ALAT KERJA DAN TENAGA KERJA

1. Alat-alat kerja dan tenaga kerja dipersiapkan oleh PIHAK KEDUA.
2. Kendaraan Pengangkutan Sampah disediakan oleh PIHAK KEDUA.

PASA – 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Seluruh pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA tersebut dalam pasal-1 surat perjanjian ini dilakukan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 dan hanya dapat diperpanjang atas pertimbangan dan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL – 6

HARGA BORONGAN

1. Harga pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA tersebut dalam pasal-1 surat perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**.
2. Harga tersebut tidak termasuk PPN 10%.

PASAL – 7

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran harga tersebut dalam pasal-6 surat perjanjian ini dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** Kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan secara berkala setiap bulan diawal bulan berikutnya setelah invoice diterima oleh keuangan Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan melalui tunai Kas Daerah Kelurahan Sudiang Raya.

2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan proses pembayaran apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelesaian pekerjaan dan Berita Acara setelah disetujui **PARA PIHAK** dan telah ditanda tangani oleh Direksi Pekerjaan.
3. Dokumen penagihan yang harus dilengkapi sebagai syarat pembayaran adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pembayaran (Rangkap 2).
 - b. Kwitansi Bermaterai Cukup (Rangkap 2).
 - c. Faktur (Rangkap 2).
 - d. Berita Acara Selesai Pekerjaan (Rangkap 2).
 - e. Faktur Pajak (Rangkap 3). Salinan Surat Perjanjian (Rangkap 2).
4. Pembayaran pada ayat-1 akan dilaksanakan selambat-lambatnya Tanggal 5 sejak tanggal dokumen penagihan diterima oleh bagian Anggaran & Investasi **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan lengkap dan benar serta sesuai dengan syarat pembayaran dalam perjanjian ini.

PASAL – 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** Berhak atas hasil pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA yang terbaik dan hanya dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA yang dikerjakan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar atas tagihan permintaan kerja seperti diatur dalam pasal-7 perjanjian ini.

PASAL – 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran tagihan pelaksanaan atas hasil pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA seperti yang diatur dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan seperti yang tercantum dalam pasal-3 dengan secara seksama dan keahlian yang tertinggi.



3. **PIHAK KEDUA** wajib menempatkan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli/pengawas yang berkuasa penuh untuk mengambil tindakan mengenai pekerjaan sebagai wakil **PIHAK KEDUA** dan sewaktu-waktu berada ditempat pekerjaan sehingga semua keinginan dan instruksi **PIHAK PERTAMA** dapat dilaksanakan.
4. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab penuh terhadap kondisi peralatan kerja operasional dan segala sesuatu yang merupakan peralatan kerja operasional milik **PIHAK PERTAMA** serta membuat laporan dan berita acara apabila terjadi kerusakan peralatan kerja operasional kerja tersebut.
5. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dan yang berlaku dilingkungan Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya serta yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.
6. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keselamatan kerja **PIHAK KEDUA** selama perjanjian ini berlangsung.
7. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan dan berita acara pernyataan hasil pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA kepada **PIHAK PERTAMA** setelah pekerjaan selesai.
8. **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pekerjaannya wajib turut serta mengutamakan program mutu dan keselamatan pasien (Pasien Safety).
9. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA yang diatur dalam pasal-3, tidak boleh melimpahkan pekerjaan tersebut kepada **PIHAK LAIN/PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL – 10 **PENGAWASAN PEKERJAAN**

Sebagai Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya dengan menunjuk VD Service Support sebagai penganggung jawab pekerjaan.

PASAL – 11 **DENDA**

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam perincian pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS RUMAH SAKIT



PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA yang merupakan lampiran dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 2% (dua per seribu) untuk setiap hari keterlambatan sampai sebanyak-banyaknya 5% (lima per seratus) dari biaya borongan, dan denda mana dapat diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL – 12

DALUARSA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** menerbitkan faktur pajak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak waktu penyerahan barang atau selesai pekerjaan maka berlaku ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republic Indonesia N.o 1 tahun 2012 dan pihak pertama berhak tidak melakukan pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan tersebut.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan tagihan melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak waktu penyerahan barang atau selesai pekerjaan maka **PIHAK PERTAMA** Berhak tidak melakukan pembayaran sehingga tagihan **PIHAK KEDUA** dianggap lunas dan tidak dapat ditagihkan kembali.

PASAL – 13

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya, dalam hal **PIHAK KEDUA** :
 - a. Tujuh hari terhitung dari tanggal surat perjanjian ini tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan tersebut.
 - b. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat menyelesaikan pekerjaan ini.
 - c. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan perjanjian ini.
 - d. Bila pekerjaan ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan jadwal waktu (*Time Schedule*) yang dibuat oleh pihak kedua dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau Direksi Pekerjaan.
 - e. Hal-hal lain yang merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan perjanjian ini.



2. Bila terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat-1 pasal ini, pihak pertama berhak menunjuk perusahaan lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apabila ada selisih biaya yang tercantum dalam pasal-6 surat perjanjian ini adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL – 14 **FORCE MAJEURE**

Masing-masing pihak dibebaskan dari kewajibannya bila terjadi force majeure.

1. Yang dimaksud Force Majeure adalah : Gempa Bumi, Banjir, Epidemi, Kebakaran, Perang, Perang saudara, Huru-Hara, dan Peraturan Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pekerjaan ini.
2. Dalam hal timbul Force Majeure, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan Force Majeure itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam.
4. Bilamana keadaan Force Majeure ditolak oleh pihak pertama, maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 perjanjian ini.

PASAL – 15 **TAMBAH/KURANG PEKERJAAN**

1. Kedua belah Pihak Menyetujui bahwa dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal-1 dari surat perjanjian ini tidak boleh terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rencana dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Perubahan atau penambahan pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak secara tertulis dan akan merupakan tambahan pekerjaan dari perjanjian ini.
3. Penambahan atau pengurangan volume pekerjaan tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari biaya yang tercantum dalam perjanjian ini.
4. Pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang harus disetujui oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** terlebih dahulu dengan membuat suatu perjanjian tambahan (Adendum) terhadap perjanjian ini.



PASAL – 16

PAJAK

Semua pajak, biaya materai, maupun pungutan-pungutan lainnya yang timbul/dipungut sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini adalah menjadi beban **PIHAK KEDUA** kecuali PPN menjadi Beban **PIHAK PERTAMA**.

PASAL – 17

PERATURAN DAN KETENTUAN

1. Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian pekerjaan ini **PIHAK KEDUA** mentaati peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan/petunjuk-petunjuk yang berlaku ditempat mana **PIHAK KEDUA** melakukan pekerjaan.
2. **PIHAK KEDUA** akan menanggung dan atas biayanya semua kerugian-kerugian yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan oleh karena tidak mentaati peraturan-peraturan/petunjuk-petunjuk termasuk dalam ayat-1 diatas.

PASAL – 18

KEDUDUKAN HUKUM

Kedua belah pihak setuju memilih tempat kedudukan hukum umum yang tidak dapat diubah lagi yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL – 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diatasi, maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar

PASAL – 20

JAMINAN PELAKSANAAN

Sebelum penandatanganan surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang disetujui **PARA PIHAK**



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



IHC
RUMAH SAKIT PERTAMINA
ROYAL BIRINGKANAYA

sebesar 5% (lima per seratus) dari jumlah harga borongan yang sudah termasuk PPN 10% (sepuluh per seratus), dalam surat perjanjian ini dan jaminan pelaksanaan ini berlaku sampai selesainya perjanjian ini. Jaminan pelaksanaan dapat dicairan oleh PIHAK PERTAMA dan akan menjadi milik PIHAK PERTAMA, dalam hal pemutusan perjanjian seperti tersebut dalam pasal-13 perjanjian ini.

PASAL – 21

PENUTUP

Apabila didalam surat perjanjian ini ada hal-hal yang belum cukup diatur, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikin surat perjanjian ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditanda tangani diatas materai yang cukup oleh KEDUA BELAH PIHAK di Makassar pada hari da tanggal tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA

KELURAHAN SUDIANG RAYA



Andi Dudi Pamadeng, SE., MM
Lurah